

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 92	**Ausgegeben zu Dresden am** 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

13. November 2026	**Gesetz zur Einführung eines Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes**	**Seite** 2

Gesetz

zur Einführung eines Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes

vom 13. November 2026

Die Volkskammer hat am 13. November 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Einführung eines Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes

Gesetz über den Staatsschutz und die nachrichtendienstliche Aufklärung im Freistaat Ostdeutschland (Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz – OstSNDG)

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Aufgaben

(1) Der Staatsschutz sammelt und wertet Informationen aus über

1. terroristische Bestrebungen,
2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht im Geltungsbereich des Grundgesetzes,
3. Sabotage und Bestrebungen, die sich gegen kritische Infrastruktur richten,
4. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, gegen die solidarische Grund- und Friedensordnung, gegen das Gemeinwohl oder gegen den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,
5. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange des Ostdeutschen Freistaates gefährden,
6. Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind.

(2) Der Staatsschutz wirkt mit

1. bei Sicherheitsüberprüfungen nach dem Ostdeutschen Sicherheitsüberprüfungsgesetz,
2. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen,
3. bei der Verfassungstreueprüfung nach dem Verfassungstreueprüfungsgesetz und
4. bei der Beratung der Betreiber:innen kritischer Infrastruktur zum Schutz vor Spionage und Sabotage.

(3) Staatsschutz im Sinne dieses Gesetzes ist das Landesamt für Staatsschutz nach § 1 des Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Bestrebungen: politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss, die auf eines der in § 1 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 genannten Ziele gerichtet sind. Verhaltensweisen von Einzelpersonen sind Bestrebungen, wenn sie auf Anwendung von Gewalt gerichtet oder aufgrund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, eines der in § 1 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 genannten Schutzgüter erheblich zu beschädigen;
2. terroristische Bestrebungen: ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen, die auf die Begehung von Straftaten nach § 129a Absatz 1 oder 2 des Strafgesetzbuches gerichtet sind oder solche Straftaten vorbereiten oder fördern;
3. kritische Infrastruktur: Anlagen, Einrichtungen und Systeme im Sinne des § 2 Nummer 1 des Gesetzes zum Schutz kritischer Infrastrukturen im Freistaat Ostdeutschland.

(2) Für die freiheitliche demokratische Grundordnung gilt § 4 Absatz 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes entsprechend.

§ 3
Grenzen der Tätigkeit

(1) Polizeiliche Befugnisse und Weisungsbefugnisse stehen dem Staatsschutz nur nach Maßgabe der §§ 4 bis 6 des Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes zu. Der Staatsschutz darf die Polizei nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen er selbst nicht befugt ist; die Vollzugshilfe nach § 4 Absatz 4 Satz 2 des

Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Von mehreren geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die betroffene Person voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf keinen Nachteil herbeiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht.

(3) Die Beobachtung von Mitgliedern der Volkskammer und ihrer Fraktionen ist nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie Bestrebungen nach § 1 Absatz 1 selbst verfolgen; sie ist dem Parlamentarischen Kontrollgremium für den Staatsschutz vorher mitzuteilen.

Abschnitt 2
Befugnisse

§ 4
Allgemeine Befugnisse

(1) Der Staatsschutz darf die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten verarbeiten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1 vorliegen.

(2) Der Staatsschutz darf Informationen offen erheben, insbesondere aus allgemein zugänglichen Quellen, und Auskunftsersuchen an öffentliche Stellen richten.

§ 5
Nachrichtendienstliche Mittel

(1) Der Staatsschutz darf Informationen verdeckt mit nachrichtendienstlichen Mitteln erheben, wenn die Erforschung auf andere Weise nicht möglich ist oder wesentlich erschwert wäre.

(2) Nachrichtendienstliche Mittel der ersten Stufe sind

1. die kurzfristige Observation von höchstens 48 Stunden ohne Unterbrechung und an höchstens vier Tagen,
2. die Verwendung von Tarnpapieren und Tarnkennzeichen,
3. die verdeckte Teilnahme an offenen Kommunikationsvorgängen im Internet,
4. das Fotografieren außerhalb von Wohnungen ohne Einsatz besonderer technischer Mittel.

Sie dürfen eingesetzt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1 vorliegen.

(3) Nachrichtendienstliche Mittel der zweiten Stufe sind

1. die längerfristige Observation,

2. der Einsatz technischer Mittel zur Feststellung des Standortes oder der Bewegungen einer Person oder Sache,
3. das verdeckte Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb von Wohnungen,
4. der Einsatz von Vertrauenspersonen und verdeckt arbeitenden Bediensteten nach § 8.

Sie dürfen nur eingesetzt werden, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Bestrebung oder Tätigkeit wegen ihrer Gewaltorientierung, ihres terroristischen Charakters, ihrer Ausrichtung gegen kritische Infrastruktur oder der Steuerung durch eine fremde Macht gesteigert beobachtungsbedürftig ist. Sie richten sich nur gegen Personen, die die Bestrebung oder Tätigkeit verfolgen oder unterstützen; gegen andere Personen nur, wenn sie mit diesen in Verbindung stehen und die Maßnahme sonst aussichtslos wäre.

(4) Maßnahmen nach Absatz 3 bedürfen der vorherigen Anordnung durch die Staatsschutzkommission nach dem Staatsschutz-Kontrollgesetz auf Antrag der Präsident:in des Staatsschutzes. Die Anordnung ist auf höchstens sechs Monate zu befristen; Verlängerungen um jeweils höchstens sechs Monate sind zulässig. Bei Gefahr im Verzug kann die Präsident:in die Maßnahme vorläufig anordnen; die Entscheidung der Staatsschutzkommission ist unverzüglich, spätestens binnen drei Tagen nachzuholen, sonst ist die Maßnahme zu beenden und die erlangten Daten sind zu löschen.

(5) Unzulässig sind

1. der Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen,
2. der verdeckte Zugriff auf informationstechnische Systeme und
3. Maßnahmen, die allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erwarten lassen.

§ 6
Beschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses

(1) Der Staatsschutz darf nach Maßgabe des Artikel 10-Gesetzes Beschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses vornehmen.

(2) Zuständige oberste Landesbehörde im Sinne des § 10 Absatz 1 des Artikel 10-Gesetzes ist der Staatsrat. Die Anordnung wird von dem für den Geschäftsbereich Frieden zuständigen Mitglied des Staatsrates oder seiner Vertretung im Amt unterzeichnet. Die Überprüfung der Anordnungen nach §

16 des Artikel 10-Gesetzes obliegt der Staatsschutzkommission nach dem Staatsschutz-Kontrollgesetz.

§ 7
Besondere Auskunftsersuchen

(1) Der Staatsschutz darf im Einzelfall unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 3 Auskunft einholen bei

1. Luftfahrtunternehmen zu Namen, Anschriften und zur Inanspruchnahme von Transportleistungen,
2. Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten zu Konten, Kontoinhabern und Geldbewegungen,
3. Anbietern von Telekommunikations- und digitalen Diensten zu Verkehrs- und Nutzungsdaten, soweit Bundesrecht den Ländern dies gestattet und unter den Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsschutzgesetz für das Bundesamt für Verfassungsschutz vorsieht.

(2) Auskunftsersuchen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 bedürfen der vorherigen Anordnung durch die Staatsschutzkommission. § 5 Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Bestandsdaten darf der Staatsschutz nach Maßgabe des Bundesrechts erheben, wenn dies im Einzelfall zur Aufklärung einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist.

§ 8
Vertrauenspersonen und verdeckt arbeitende Bedienstete

(1) Als Vertrauensperson darf nicht eingesetzt werden, wer

1. minderjährig ist,
2. an einem Ausstiegsprogramm teilnimmt,
3. Mitglied der Volkskammer, des Bundestages, eines Landesparlaments oder des Europäischen Parlaments oder Mitarbeiter:in eines solchen Mitglieds ist,
4. wegen eines Verbrechens oder zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden ist, deren Vollstreckung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, oder
5. von den Zuwendungen für die Tätigkeit auf Dauer als überwiegender Lebensgrundlage abhängen würde.

(2) Vertrauenspersonen und verdeckt arbeitende Bedienstete dürfen weder zur Gründung von Bestrebungen nach § 1 Absatz 1 noch zur steuernden Einflussnahme auf sie eingesetzt werden. Sie dürfen keine Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen. Bei Anhaltspunkten für eine solche Straftat

ist der Einsatz unverzüglich zu beenden und die Staatsanwaltschaft zu unterrichten.

(3) Der Staatsschutz führt über jeden Einsatz Akten. Der Einsatz ist nach höchstens zwölf Monaten zu überprüfen.

§ 9
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und von Berufsgeheimnisträgern

(1) Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung dürfen nicht verwertet werden. Ergeben sich Anhaltspunkte, dass eine Maßnahme den Kernbereich erfasst, ist sie zu unterbrechen. Aufzeichnungen sind unverzüglich der Staatsschutzkommission zur Entscheidung über Verwertbarkeit oder Löschung vorzulegen.

(2) Maßnahmen gegen Personen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 oder 4 der Strafprozessordnung zusteht, sind unzulässig, soweit sie Erkenntnisse erwarten lassen, über die diese Personen das Zeugnis verweigern dürften. Für andere Berufsgeheimnisträger ist das öffentliche Interesse an der Maßnahme besonders abzuwägen.

§ 10
Minderjährige

(1) Daten über das Verhalten von Personen vor Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen nicht gespeichert werden.

(2) Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 und § 7 gegen Personen vor Vollendung des 16. Lebensjahres sind nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie terroristische Bestrebungen verfolgen.

§ 11
Benachrichtigung

(1) Personen, gegen die Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 oder § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 gerichtet waren, sind nach deren Beendigung zu benachrichtigen, sobald eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden kann. Für Maßnahmen nach § 6 gilt § 12 des Artikel 10-Gesetzes.

(2) Wird die Benachrichtigung zwölf Monate nach Beendigung der Maßnahme zurückgestellt, bedarf die weitere Zurückstellung der Zustimmung der Staatsschutzkommission. Nach fünf Jahren kann von der Benachrichtigung endgültig abgesehen werden, wenn die Staatsschutzkommission einstimmig

feststellt, dass ihre Voraussetzungen auch künftig nicht eintreten werden.

Abschnitt 3
Datenverarbeitung

§ 12
Speicherung

Der Staatsschutz darf personenbezogene Daten in Akten und Dateien speichern, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1 vorliegen und dies für die Erforschung und Bewertung erforderlich ist.

§ 13
Prüffristen und Löschung

(1) Der Staatsschutz prüft bei der Einzelfallbearbeitung und spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte Daten zu berichtigen oder zu löschen sind.

(2) Daten über Bestrebungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 sind spätestens zehn Jahre, Daten über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 spätestens 15 Jahre nach der letzten gespeicherten relevanten Information zu löschen, es sei denn, die Leitung des Staatsschutzes stellt im Einzelfall fest, dass die weitere Speicherung erforderlich ist.

(3) Daten über Minderjährige sind nach zwei Jahren zu überprüfen und spätestens nach fünf Jahren zu löschen, wenn keine weiteren Erkenntnisse hinzugekommen sind.

(4) An die Stelle der Löschung tritt die Einschränkung der Verarbeitung, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden.

§ 14
Auskunft

(1) Der Staatsschutz erteilt der betroffenen Person auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu ihr gespeicherten Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung.

(2) Die Auskunft unterbleibt, soweit sie die Aufgabenerfüllung gefährden, Quellen gefährden oder die Ausforschung des Erkenntnisstandes befürchten lassen würde oder Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung; die betroffene Person ist auf ihr Recht hinzuweisen, sich an die:den Ostdeutschen Datenschutzbeauftragten zu wenden.

§ 15
Protokollierung und Datenschutzkontrolle

(1) Jeder Zugriff auf personenbezogene Daten in Dateien des Staatsschutzes wird protokolliert. Protokolldaten dürfen nur zur Datenschutzkontrolle verwendet werden und sind nach zwei Jahren zu löschen.

(2) Die:der Ostdeutsche Datenschutzbeauftragte:r kontrolliert die Datenverarbeitung, soweit nicht die Staatsschutzkommission zuständig ist, mindestens alle zwei Jahre.

Abschnitt 4
Übermittlung

§ 16
Übermittlung an Polizei und Strafverfolgungsbehörden

(1) Der Staatsschutz darf personenbezogene Daten, die er mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben hat, an die Polizei nur übermitteln, wenn dies zur Abwehr einer wenigstens konkretisierten Gefahr für ein besonders gewichtiges Rechtsgut erforderlich ist. Besonders gewichtige Rechtsgüter sind Leib, Leben und Freiheit einer Person, der Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes sowie Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, insbesondere kritische Infrastruktur.

(2) An Strafverfolgungsbehörden darf der Staatsschutz solche Daten nur übermitteln, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht einer besonders schweren Straftat begründen, insbesondere einer Straftat nach den §§ 89a, 89c, 94 bis 100a, 129a oder 129b des Strafgesetzbuches.

(3) Andere personenbezogene Daten darf der Staatsschutz an Polizei und Strafverfolgungsbehörden übermitteln, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

(4) Die Übermittlung ist zu protokollieren. Der Empfänger darf die Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie übermittelt wurden.

§ 17
Übermittlung an sonstige Stellen

(1) An andere inländische öffentliche Stellen darf der Staatsschutz personenbezogene Daten übermitteln, wenn der Empfänger sie zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder für Zwecke der öffentlichen Sicherheit benötigt und eine gesetzliche Grundlage für die Verwendung beim Empfänger besteht.

(2) Verweigert ein anderes Land oder der Bund dem Staatsschutz die Übermittlung von Daten oder macht das andere Land oder der Bund die Übermittlung an den Staatsschutz von Bedingungen abhängig, die über die Voraussetzungen des Absatzes 1 hinausgehen, kann der Staatsschutz die Übermittlung an Stellen dieses Landes oder des Bundes von denselben Bedingungen abhängig machen; in besonderen Fällen unterlässt der Staatsschutz die Übermittlung.

(3) An Betreiber:innen kritischer Infrastruktur darf der Staatsschutz Informationen übermitteln, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr von Spionage oder Sabotage erforderlich ist; personenbezogene Daten nur, wenn dies unerlässlich ist.

(4) Für die Übermittlung an ausländische und an nicht öffentliche Stellen gelten im Übrigen die Vorschriften des Bundesverfassungsschutzgesetzes über die Übermittlung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz an solche Stellen entsprechend.

§ 18
Übermittlungsverbote

Die Übermittlung unterbleibt, wenn

1. für den Staatsschutz erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der Information und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person das Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen,
2. überwiegende Sicherheitsinteressen entgegenstehen oder
3. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen.

Abschnitt 5
Schlussbestimmungen

§ 19
Staatsschutzbericht

(1) Der Staatsschutz unterrichtet die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1, soweit hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Der Staatsschutz veröffentlicht jährlich einen Staatsschutzbericht.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn dies für das Verständnis eines Zusammenhangs erforderlich ist und das Allgemeininteresse das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person überwiegt.

Artikel 2
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes, Artikel 27 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland) und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland) eingeschränkt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Dresden, den 13. November 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT